

מסורת הש"ס

(א) [נעיל פג:]; (ב) נעיל ג: ח: כ"ג קטו; א [נ"ל אלעזר ועי' חור"ט דגרסי' אלעזר כלא זי"ד וכן בפסקא דלקמן וכלל הסוגיא וכן גרש"י דהכא שאר מקומות איתא דבי אלעזר]; (ד) [נעיל עט:]; (ה) [נעיל פא:]; (ו) ס"א ל"ג; (ז) [נעיל עט:]; (ח) נעיל פ: מור"ה וז' בסוף הדיבור כתבו דלר"ת וז"ת גרסיןן שלום מלכות וכו' והקושיא היא מהיה צמורה וכו'; (ט) כ"ג נה: [נעיל ה:]; (י) [כ"ג פד:]; (יא) [דף פ. ה:]; (יב) [כמוצות פ:]; (יג) [נע"ט]; (יד) [נעיל ה:]; (טו) דפוס"ר רנקן; (טז) [וונע' מוס' כמוצות מז. ומוס' דקושין יא. ד"ה הנהו:]

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה ואס ניסת וכו' דלר' מאיר הוולד ממזר (ולמאן דמוקי לה וכו' כמאה עדים דמי) תא"מ וי"ב כ"ל הנה"ס היא המומ' דגרש"ק (דף ג: ד"ה שלשה לקחו לפניך קד: (ב) ד"ה והאיכא וכו' נעיל כ"ג דף עט ע"ב:

מוסף תוספות

א. לומר שהוא שלו. שט"ק. ב. כמו רשות מרעם, כי רשעה מרעך משאט מאומה (דברים כד, י) תרגום ארי תרשה בחברך דרשות דעם. ערוך נעדר ט' ד. ג. וכיון דלא יצא הקול. מוס' כ"ג כז ע"ב ד"ה לנסיס. ד. ולא חיישין להכי. חט"פ שס [ונעתי' בתוס' י"ח פ' ע"א ד"ה עשה עמי ה. ופסיר ועטיר מן ערורי מלכא ומלכתא לא משום שריד צריך להחנות כדפרישית דבסתמא נמי הוי מקח טעות אלא. מוס' כמוצות נט ע"א ד"ה ססו. ו. דלא אתני. מוס' הראש', ע"ש ער. ו. דהא בגמ' פריך והאיכא נ"ל קרח ומשני התם הוולד ממזר הכא הולד כשר ופריך הניחא לר"מ וכו', והדר פריך [והאיכא] משום שלום מלכות ומקרי לה כר"מ משמע דמודה ר"מ בהני ג' גיטין דהולד כשר. מוס' הראש' ע"ש ער מר"ז בשם רש"י [אלא] אמר ר"ת דהכא היינו טעמא דהולד כשר דרך היה המטבע שלם, יפסול הולד בהני שלשה, ואע"ג דר"מ סבר וכתב היינו וחתם מ"מ כשר הולד בביתו ידו ואין עליו עדים דביתו שיהבע עצמו כתב אין לך חתימה גדולה מזו. מוס' היינו ג: ע"ש ער. ו. ונעיל טעמא, אע"ג שהסופר אינו כותב בלא ציווי הבעל מ"מ דיבטן דרומיליך בעל ואינו נותנו ודורך לאשתה כיון שאינו חתום ואינו חושש עליו, והאשה מצאוה ומחתמה בו עד אחד, ועד אחד תוכל לשכור. מוס' הראש'. ט. [ומתנייןן בסופר שאינו מובהק, זו היא גירסת רבינו גנראל ופירוש, ומשמע דרב מכשר אפילו בסופר שאינו מובהק. מוס' הראש'.

פסקי רי"ד

של שטר מוכיח: ודלעיל לאפוקי מדבטא מיניה רבא

לאפוקי מדבטא מיניה רבא מרז נחמן היום אי אס אשמי ולמחר הרי אס אשמי.
מכו ופשט ליה כיון דפסקה פסקה אפי"ה תקן ללה לעבד הכי שלא להוציא לעז על הגט: **מוזקד נעצדו**.
דינו פסוק לעצדות שאין שום ערעור במכירה: **ופטיר ועטיר מן חרורי**.
ופרוש ומופגל מכל

חירות כמו הנפטר מרצו (יומא דף נג:).

ועטיר. כמו י' עטירא שטר חלוקה. רק הבמות לא סרו (מלכי' ב'י) מתרגס לא עטרא: **ומן ערורי מלכא ומלכתא**. ומעוררו המלך והמלכה שלא חטא להיות מוכתז למלכות ליהרג שלא היה מוכתז למלכות מקחו בטל כדאמר צ"מ בשזכר יט': **ורשום דאיניש**. רשם סימן שעושין על העצדים כדאמר'י במסכת שבת (דף נח:): **לא אים עילויש**. מאדס אחר חוץ מן המוכר הזה: **ומנוקה מכל מוס**. כמו לנסיס מוויין ומקחו בטל: **ומן שחין דנפיק עד טעסר**. דמכל שחין שאלה צפניו עד שמי שנים דמאים למיקס קמיה: **עד טעסר**. כל פרסי שמי שנים. והאי דקא אמר'יט' סמפון עצעדים ליכא היינו היכא דזינן סתמא אלז הכא כיון דלתמי מקחו בטל וזה עכשיו אין לו שחין ודרך שחין ישן שהולך לו חוחר עד שמי שנים לפיכך עד ז' שנים מתנה שמי שאל יאלו צו ארמו שחין עד שמי שנים

סיהא מקחו בטל לפי שכבר היה צו המוס הזה ולא ראהו: **גינצרא**. כמשמעו ונגציל: **ומרסכא**. פסולת סיג כקף שיואל ממנו במקום שמתיכון אותו בשעת חפירתו מן ההרים וקורין לו קוגיליון: **וגריסנא**. גפרית: **ושויף ליש בגנפא דאוואו**. וסאן אותו בנזלה של אוח: **במתנא' ולי ניסס הולד כשר**. האי תנא לאו כרבי מאיר סבירא ליה דלמר עדי חתימה כרתי דלרבי מאיר הוולד ממזר א' ולמאן דמוקי לה בגמ' כרבי מאיר איכא למימר דכתז ידו כמאה עדים דמי ולאו כרבי אלעזר סבירא ליה דלמר עדי מסירה כרמי דהא פליג רבי אלעזר כסיפא אלף כיון דכתנ רבי הוה וכתז ונתן קרינא ציה ואע"ג דליכא עדי מסירה כשר מדאורייתא ומיהו רצנן פסליניהו דלמא אמי לאכשורי כתנז סופר הלכך לא מישאל ואס ניסת הוולד כשר דוקא כתז ידו אלז כתז סופר ואין שס עד הוולד ממזר: **ומן**. אקנתא דרצנן משום בת אחותו כדאמרינן בפ"ק (לעיל דף יז:): **הלכך הולד כשר: אלף עד אחד**. פליגי זה בגמרא'י איכא למ"ד אכתז ידו קאי אפילו הכי אשמועינן דלכתחלה לא וירשא אשמועינן דאפי' אין צו עד אס ניסת הוולד כשר ואיכא למאן דלמר אכתז סופר קאי ופאי' הכי הוולד כשר דסופר הוה ליה במקום עד שני: **ר' אלעזר אומר אף על פי שאין עליו עדים**. ואינו כתז ידו: **אלף שנחנו לה צפני עדים כשר**. לינשא לכתחילה: **סיקון העולם**. שמא ימותו עדי מסירה ויצא הבעל ויערער לומר לא גירסתיה: **גב' וכו לינא**. גיטין פסולין לכתחילה והולד כשר: **והאיכא גע ישן**. דלמרינן לעיל ו' בגמ' אס ניסת לא תנא: **הכא תנא**. רב ולי פליגי זה לקמן בשמעתינ': **הסס**. אמרינן בגמ' אס נתגרשה תנשא לכתחלה צפרק הזורק (לעיל עט:): **הניחא לרבי מאיר**. דאמר'י כל המשנה ממטבע טעבטו חכמים בגיטין הולד ממזר: **אלף לרצנן**. אי מתני' דהכא יי' דרצנן היא ניתני נמי הכא

גט קרח: **הסס תנא**. אפילו לרצנן: **שלום מלכות**. דלמרינן כהזורק (שס עט:): **כתז לשם מלכות כו'**: **מניינא דרישא**. שלשה גיטין פסולין: **רמינא דסופא**. הרי אלו ג' גיטין פסולין ומשמע מיעוטא היה ותו לא: **הני דאמרו**. ואשמעתינ' דמתני' ר"מ היא דלמר ההם הולד ממזר: **למעוטי דהסס תנא**. דהכל הולד ממזר כר' מאיר ואשמועינן דמתנא' היא דלפילו כ"ג משוי ליה ר"מ ממזר: **אי נימא ארישא**. דליכא שום עד: **אלף אמינעא**. שפסול משום זמן מה לי כתז ידו מה לי כתז סופר הרי יש עליו עדים:

המגרש פרק תשיעי גיטין

מן ערורי ומן ערורי מלכא ומלכתא. נראה לר"י דגרסי' איפכא מן ערורי ומן עלולי מלכא ומלכתא דלשון עלילה שייך במתך וערעורי גבי שאר כל אדם: **ר'ושם**. פי' בקונטרס רושם וסימן שעושין לעצדים א' ואית ספרים דגרסי ורשו דלינשי פי' שאין עליו מלוה ב':

מן ערורי מלכא. כן הוא כמו שפי' בקונטרס כלן דמוכתז למלכות הוי מקח טעות כדאמר'י בהאומנין (ב"מ פ:.) ובהמוכר פירות (ב"ב כז:.) אמרינן כהדיא דלומר לו הרי שאל לפניך וצפ"ק דקידושין (דף יא.) וצ"כ אע"פ (כמוצות נח.) גבי סימפון עצעדים ליכא דלמר מאי אמרת לינסיס מוויין או מוכתז למלכות הנהו קלא אית להו כריך לפרש כמו שפי' ר"ת קלא אית להו' ולא שכיחא' ולא כמו שפי' בקונטר' התם קלא אית להו וסבר וקציל ומאי דלאתקין לכתוז בעטרא' לא הוי אלף לשופרא שלא יטעו העולם כמו חרורי דפשיטא שאס משומחר הוא שהמקח בטל יט:): **עד מצהר**. והא דלמרינן סימפון עצעדים ליכא אי צבראי הא קא חזי ליה אי צגוראי לא איכפת ליה היינו צמוימן שהן עליו עמה אלז צאזות שיצאו עליו אחר כך ולא יהיה אז רחוי למיקס קמיה דלא הוה מקח טעות אף על גב דלי האי גוונא משכתא סימפון עצעדים איכא למימר דהא לא שכיחא: **שלששה גיטין פסולין**. לעיל

(דף ג:.) פירשמי ומה שפי' בקונטרס דהן משנה לא כרבי אלעזר ולא כר"מ אין נראה דליכא צגמ' דמוקי לה כר' מאיר: **נראה בוכי' דהחיא בר' מאיר**. נראה דלא גרסי' היאז דלמתני' קאי: **מניינא דסיפא דמעוטי** הא דתניא ב'ו'. כל משניות מפיק מחד מיעוטא ממניינא דרישא והך צרייתא ממניינא דסיפא ואשמעינן דמתלתאס היא ורבינו יתחק אומר דהך צרייתא אינצטריכא מיעוטא לחד לפי שש תקנה אפי' לר"מ אפילו דלכתלה לינשא שיוכל ליטלו הימנה ולימתו לה קודס נישואין: **אמר רב בתב ידו שנינו ב'ו'**. דוקא כתז ידו ועד אלז כתז סופר ועד לא אפי' כספרא מוצק דסבירא ליה לרז חתם סופר שנינו כדפירש בקונט' י' ורבינו סנחלל גריס דוקא כתז ידו ועד הוא דפסול ואס נישאל הוולד כשר אלז כתז סופר ועד מינשא לכתחילה ושמואל אמר אפילו כתז סופר ועד דוקא דיעצד כשר והתנן כתז סופר ועד כשר ומשני התם צסופר מוצקה י' וגירסא וז' אינה צשום ספר ועוד יש לומר דלרז כתז סופר מוצקה ועד כשר לכתחילה אלז צסופר שאינו מוצקה ועד פסול אפילו דיעצד: **יש**

לכתז ידו: **אלף שנחנו לה צפני עדים כשר**. לינשא לכתחילה: **סיקון העולם**. שמא ימותו עדי מסירה ויצא הבעל ויערער לומר לא גירסתיה: **גב' וכו לינא**. גיטין פסולין לכתחילה והולד כשר: **והאיכא גע ישן**. דלמרינן לעיל ו' בגמ' אס ניסת לא תנא: **הכא תנא**. רב ולי פליגי זה לקמן בשמעתינ': **הסס**. אמרינן בגמ' אס נתגרשה תנשא לכתחלה צפרק הזורק (לעיל עט:): **הניחא לרבי מאיר**. דאמר'י כל המשנה ממטבע טעבטו חכמים בגיטין הולד ממזר: **אלף לרצנן**. אי מתני' דהכא יי' דרצנן היא ניתני נמי הכא

גט קרח: **הסס תנא**. אפילו לרצנן: **שלום מלכות**. דלמרינן כהזורק (שס עט:): **כתז לשם מלכות כו'**: **מניינא דרישא**. שלשה גיטין פסולין: **רמינא דסופא**. הרי אלו ג' גיטין פסולין ומשמע מיעוטא היה ותו לא: **הני דאמרו**. ואשמעתינ' דמתני' ר"מ היא דלמר ההם הולד ממזר: **למעוטי דהסס תנא**. דהכל הולד ממזר כר' מאיר ואשמועינן דמתנא' היא דלפילו כ"ג משוי ליה ר"מ ממזר: **אי נימא ארישא**. דליכא שום עד: **אלף אמינעא**. שפסול משום זמן מה לי כתז ידו מה לי כתז סופר הרי יש עליו עדים: **אף על פי שאין עליו עדים**. ואינו כתז ידו: **אלף שנחנו לה צפני עדים כשר**. לינשא לכתחילה: **סיקון העולם**. שמא ימותו עדי מסירה ויצא הבעל ויערער לומר לא גירסתיה: **גב' וכו לינא**. גיטין פסולין לכתחילה והולד כשר: **והאיכא גע ישן**. דלמרינן לעיל ו' בגמ' אס ניסת לא תנא: **הכא תנא**. רב ולי פליגי זה לקמן בשמעתינ': **הסס**. אמרינן בגמ' אס נתגרשה תנשא לכתחלה צפרק הזורק (לעיל עט:): **הניחא לרבי מאיר**. דאמר'י כל המשנה ממטבע טעבטו חכמים בגיטין הולד ממזר: **אלף לרצנן**. אי מתני' דהכא יי' דרצנן היא ניתני נמי הכא

גט קרח: **הסס תנא**. אפילו לרצנן: **שלום מלכות**. דלמרינן כהזורק (שס עט:): **כתז לשם מלכות כו'**: **מניינא דרישא**. שלשה גיטין פסולין: **רמינא דסופא**. הרי אלו ג' גיטין פסולין ומשמע מיעוטא היה ותו לא: **הני דאמרו**. ואשמעתינ' דמתני' ר"מ היא דלמר ההם הולד ממזר: **למעוטי דהסס תנא**. דהכל הולד ממזר כר' מאיר ואשמועינן דמתנא' היא דלפילו כ"ג משוי ליה ר"מ ממזר: **אי נימא ארישא**. דליכא שום עד: **אלף אמינעא**. שפסול משום זמן מה לי כתז ידו מה לי כתז סופר הרי יש עליו עדים: **אף על פי שאין עליו עדים**. ואינו כתז ידו: **אלף שנחנו לה צפני עדים כשר**. לינשא לכתחילה: **סיקון העולם**. שמא ימותו עדי מסירה ויצא הבעל ויערער לומר לא גירסתיה: **גב' וכו לינא**. גיטין פסולין לכתחילה והולד כשר: **והאיכא גע ישן**. דלמרינן לעיל ו' בגמ' אס ניסת לא תנא: **הכא תנא**. רב ולי פליגי זה לקמן בשמעתינ': **הסס**. אמרינן בגמ' אס נתגרשה תנשא לכתחלה צפרק הזורק (לעיל עט:): **הניחא לרבי מאיר**. דאמר'י כל המשנה ממטבע טעבטו חכמים בגיטין הולד ממזר: **אלף לרצנן**. אי מתני' דהכא יי' דרצנן היא ניתני נמי הכא

גט קרח: **הסס תנא**. אפילו לרצנן: **שלום מלכות**. דלמרינן כהזורק (שס עט:): **כתז לשם מלכות כו'**: **מניינא דרישא**. שלשה גיטין פסולין: **רמינא דסופא**. הרי אלו ג' גיטין פסולין ומשמע מיעוטא היה ותו לא: **הני דאמרו**. ואשמעתינ' דמתני' ר"מ היא דלמר ההם הולד ממזר: **למעוטי דהסס תנא**. דהכל הולד ממזר כר' מאיר ואשמועינן דמתנא' היא דלפילו כ"ג משוי ליה ר"מ ממזר: **אי נימא ארישא**. דליכא שום עד: **אלף אמינעא**. שפסול משום זמן מה לי כתז ידו מה לי כתז סופר הרי יש עליו עדים: **אף על פי שאין עליו עדים**. ואינו כתז ידו: **אלף שנחנו לה צפני עדים כשר**. לינשא לכתחילה: **סיקון העולם**. שמא ימותו עדי מסירה ויצא הבעל ויערער לומר לא גירסתיה: **גב' וכו לינא**. גיטין פסולין לכתחילה והולד כשר: **והאיכא גע ישן**. דלמרינן לעיל ו' בגמ' אס ניסת לא תנא: **הכא תנא**. רב ולי פליגי זה לקמן בשמעתינ': **הסס**. אמרינן בגמ' אס נתגרשה תנשא לכתחלה צפרק הזורק (לעיל עט:): **הניחא לרבי מאיר**. דאמר'י כל המשנה ממטבע טעבטו חכמים בגיטין הולד ממזר: **אלף לרצנן**. אי מתני' דהכא יי' דרצנן היא ניתני נמי הכא

פ.ו.

עין משפט ונר מצוה

בג א מיי' פ"ח מהל' גירושין הל' ט סגמ עשין ז טושי"ע אה"ע סי' קלא
סעף א:
בג ב מיי' שס פ"א הל' יד סגמ שס טושי"ע אה"ע סי' קל סע"י כ:
בג ב מיי' שס הל' כה סגמ שס טושי"ע אה"ע סימן קל סע"י א:
בג ד מיי' שס פ"א הל' טו סגמ שס טושי"ע אה"ע סי' קלג סע"ף א:
בז ה הל' ח סגמ כד פ"ג שס הל' ח סגמ שס טושי"ע שס:
ו [טושי"ע שס סי' קמח סע"ף א:]:
בז ז מיי' שס פ"א הל' יד סגמ שס טושי"ע שס סימן קל סע"ף כ:



לעזי רש"י

קוגיליון. מרפק (פסולת שנוצרת מדוקקן סף).



מוסף רש"י

שלשה גיטין פסולין. לכתחילה (לעיל ג:) לינשא צו (רשבי"ם ב"ב קטו). כתב בכתב ידו. ידי הבעל (לעיל ג:.) ואין עליו עדים. אלף שנמסר לה צפני עדים, דעדי מקורה כחמי לה דיעצד (רשבי"ם ב"ב קטו). ואין בו זמן. כחאה זמן נכתב (לעיל ג:.) ואין בו אלא עד אחד. ומכז ידו סופר (שם). וגובה מנכסיים משורבדיים. כלומר ואס שטר מלוה הוא איתו הסטר הכתום ככתז ידו ואין בו עדים אלף שמסרו צפני עדים גונה מנכסיים משורבדיים (ב"ב שם). קרח. ראה רש"י לעיל פא ג. המביא גט ממדינת הים. לנשא, ששאלו עגלה שלח להוציאו לגוש, האצריכו לומר צפני נכתז ומתמם, והתם מפרש לפי שאין בקאזן לשמה ואין עדים ממנין לקיימו (ב"ב נה). ויציא. מי שנשאל על ידי גט זה (שם ולעיל ה:).



פסקי רי"ד (המשך)

לה לאחור מיתה ומה יודע הוא שבטנ כתוב בו מהיום בודאי עיקר הגט אין צריך הבעל לדעת אותו כראוי והבעל יאמר לה הרי זה גיטך והיא מגורשת שספר כריתות נתן לה ואינו צריך שיבין הוא דברי הספר שאם חצ"ל לה דברי הספר בפה היו וקוקין לחבינו אלא כיון שאין האשה מוגרשתת אלא כספר ולא דברים אע"פ שאינו יודע מה כתוב בו היא מגורשת ואימור לה הרי זה גיטך אבל התנאי שתלוי באמירת הבעל מה יועיל לכתוב בטנ והבעל לא יבין בו הלכך הטעם שנתן המורה שמה חזר בו אין ראוי לומר אלא לחבר לא להדיעות ולפיכך ידן שיכתוב בו מימא וכן ישיעידו הנגידים כי כך אמר הבעל כשהיה ש"מ כדי שיהיו ודיוין ללמד ש"מ לומר כך שאם לא יאמר כך נמצא שמיעדין עדות שקר וגיד עליו ריעו ולעלם לאפוקי מדבטא מיניה רבא מרב נחמן אילו אמר הבעל היום א' את אשתי ולמחר את אשתי א' ואנו כותבין גט

ולעלם מועיל כלום אלא תקן שיכתוב כך כדי להרגילם בכך שאם הבעל רוצה לומר היום א' את אשתי ולמחר את אשתי שישתקוהו ליתן גט לצמיתות כמו שכותבים בטנ ולעלם ותתא עדותן קיימת וה"ה הכי נמי מימאן דין ולעלם תקן לכתוב בגיטין בעבור ש"מ שיתן גט לאשתו בתנאי אם מתי שיהו מרגילים אותו לומר מהיום ולא יסמכו על זמן שכתבו בטנ כר' יוסי ותתא עדותן קיימת שכותבין בטנ מהיום ודומה זה למא' דאמר'י בפ' הוהב (ב"מ מז.) אמר רב בשת בריה דרב אידי כמאן כתבי' האידנא כמנא דכשר למקנייא ביה כמנא לאפוקי מדרב ששת דאמר קונין בפירות. וכשר לאפוקי מדשמואל דאמר קונין כמורגא. למקנא לאפוקי מו' לוי דאמר קונין בכליו של מקנה ביה למעוטי מטבע שכל זה שאנו כותבין בשטרות הוא כדי להרגילם שלא יעשוש בענין אחר שאם יעשוש בענין אחר מה מעלצת כתיבתם הלא הן מעידים שקר אלא ודאי תיקנין הוא שהם יעשו כך ועל מה שעשו הם אנו מעידים. גם הנה במש"מ צריך לומר מהיום ואנו מעידים שקר אמר. והכי הוא משמעות דברי רב מדקאמר איך פלוגי פטר ותרין ודיו לשון עדות שמעידים העדים כי כך היה המעשה: גופר של גט שחרור הרי את בן חורין הרי את לעצמן אתקין רב יהודה בשטר זביני דעבדי עבדא מוציק לעבדו ופסור ועטור מן חרורו ומן עלולי מלכא ומלכתא ורשם דאנש לית עליוהי מנוקה מכל מום ומכל שחין דנפיק ביה עד שצהר וחרת ועתיק פי' מוציק לעבדו זינז פסוק לעבדות שאין שום ערעור במכירה זו ופסיר ועטיר מן חרורי פרוש ומופגל מכל חירות כמו הנפטר מרצו ועטור כמו עטרא שטר חלוקה רק הבמות לא סרו תרגומי' לא עטרא ומן ערורי מלכא ומלכתא פי' מעוררו (ועלילות) המלך והמלכה שלא חטא שיהא מוכתב למלכות שאם היה מוכתב למלכות מקחו בטל כדאמרינן בהשוכר בכבא מציעא וירשם סימן שעושין על הכעבים כדאמרן במס' שבת לא איתא עילוייה מאדם אחר חוץ מן המוכר הזה ומנוקה מכל מום ומכל שחין דנפיק ביה עד שצהר מכל שחין שיצא בפניו עד ב' שנים דמאיס למיקס קמיה שצהר בלשון פריס ב' שנים דהאי דאמר'י סמפון בעבדיה ליכא היינו היכא דובין יטעמו כהל האכ דאתני מקחו וטל ואלה מביי' שחין קודם שיתגלו עליהם חתימין יש חולי בגופן

^[1] נראה דל"ל אי הוי ניסת או לא וכן אנו סתמין בגט ולעלם ואף דאפי' מועיל כלום כו'